

1512073-29.2021.8.26.0604
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves
Comarca: Sumaré
Foro: Foro de Sumaré
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/10/2022
... HC nº 115516/SP 03/02/2009).

"TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sumaré
Foro de Sumaré
1ª Vara Criminal
Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512073-29.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1512073-29.2021.8.26.0604
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2286632/2021 - 02º D.P. SUMARE, 20933506 - 02º D.P. SUMARE, 794/21/328 - 02º D.P. SUMARE, 2286632 - 02º D.P. SUMARE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ FELIPE DE ASSIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

LUIZ FELIPE DE ASSIS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 9hrs, na Rua Coroa Imperial, 01, no Jardim Lucélia, guardou e trouxe consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico.

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 79/80).

Denúncia recebida a fls. 82.

Durante a instrução houve colheita de prova oral e interrogatório do acusado (fls. 133)

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, uma vez que autoria e materialidade ficaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta

típica descrita na denúncia (fls. 142/150).

Alegações finais da Defesa pela improcedência da denúncia. Pede a absolvição (fls. 153/155).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitiva.

A materialidade vem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo auto de constatação preliminar (fls. 16/17), pelo laudo pericial atestando positivo para droga descrita na denúncia (fls.96/98) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Os policiais militares responsáveis pela diligência disseram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo entregando um objeto a uma pessoa em troca de dinheiro. Em abordagem, verificaram tratar de entorpecentes, cuja totalidade estava escondida sob uma pedra. Em revista pessoal, encontraram com o acusado drogas além daquelas escondidas. O terceiro, indagado, informou que estava no local para comprar drogas. Por fim, o acusado confessou informalmente a prática do delito.

O acusado, em Juízo, confessou. Disse que traficava há uma semana.

A confissão, como se vê, vem amparada em outros elementos de prova, sobretudo a prova oral.

É bem verdade que a palavra dos policiais militares na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os guardas municipais foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se nos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presente a ré e seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009).

"TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência

apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso". (TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013).

Inexistem, ademais, excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Por fim, a quantidade, variedade e a natureza das drogas, a forma de acondicionamento, o fato de o local ser conhecido ponto de tráfico e as demais circunstâncias da causa, permitem a segura conclusão de que as drogas tinham por destinação a comercialização. Não há, pois, cogitar de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Configura, assim, o delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei. 11.313/05), cujo preceito secundário prevê a pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do art. 59, do CP (art. 42, da Lei n. 11.343/06), observo que são desfavoráveis.

Isso devida à natureza das drogas, cocaína, substância com alto poder viciante, destrutivo e vulnerante; possui natureza deletéria diferenciada de outras substâncias entorpecentes, aptas a atingir um número significativo de usuários, disseminando o vício na sociedade e causando grave perigo ao bem jurídico da saúde pública, razão pela qual deve o Estado manter uma postura mais rígida diante deste tipo de crime e, em especial, deste tipo de entorpecente.

A variedade de drogas também é digna de nota, na medida em que foram encontradas maconha e cocaína

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 6 anos e 600 dias-multa.

Segunda etapa: presente a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Terceira etapa: inaplicável o redutor do § 4º do art. 33, tendo em vista que o acusado atuava com habitualidade criminosa incompatível com o espírito desta minorante, que visa a premiar o traficante de primeira viagem. Durante interrogatório o acusado detalhou a forma como funcionava seu turno, a quantidade de entorpecentes recebida e relatou, inclusive, que estava praticando o comércio há pelo menos uma semana, circunstância suficiente para o afastamento do privilégio legal.

Assim, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de pena imposta, reputo adequado o regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 2º, "c", e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição ante a quantidade de pena aplicada.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar LUIZ FELIPE DE ASSIS à pena de reclusão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Subsistem os requisitos, fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, pelo que o acusado não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o no estabelecimento onde se encontra.

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, pois a progressão de regime deve observar não somente o tempo de custódia (requisito objetivo), mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme art. 112, da LEP; aqui,

porém, está presente apenas o requisito objetivo, sem qualquer notícia nos autos sobre eventual bom comportamento carcerário do acusado, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Além disso, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão de regime, conforme art. 66, III, b, da LEP; afinal, é ele que possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada em valor correspondente à espécie processual praticada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA